

# 정보공개심의회 구성 및 운영 등에 관한 지침

〈대검예규 제293호, 1999. 4. 3.〉

〈대검예규 제327호, 2002. 3. 26.〉

〈대검예규 제351호, 2003. 12. 13.〉

〈대검예규 제383호, 2005. 7. 11.〉

〈대검예규 제442호, 2009. 3. 9.〉

〈대검예규 제677호, 2013. 10. 16.〉

〈대검예규 제1190호, 2021. 7. 30.〉

〈대검예규 제1444호, 2024. 7. 10.〉

**제1조(목적)** 이 지침은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 대검찰청에 설치된 정보공개심의회의 구성 및 운영에 관한 사항의 규정을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 이 지침은 대검찰청의 정보공개심의회에 관하여 적용하며, 대검찰청 소속기관은 이 지침을 준용하거나 자체 실정에 맞는 규정을 수립하여 시행할 수 있다.

**제3조(심의회 구성)** ① 정보공개심의회(이하 “심의회“라 한다)는 위원장 1인을 포함한 위원 7인으로 한다.

② 위원장은 기획조정부장으로 하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지정하는 위원 또는 공무원인 위원 중에서 직제 순에 따라 그 직무를 대행한다.

③ 내부위원은 운영지원과장, 정책기획과장, 공판2과장으로 한다. 단, 심의안건 담당부서의 장이 위원이 아닐 경우 당해 안건에 대해 심의회에 참여하여 의견을 제출하여야 한다.

- ④ 검찰총장은 특별한 사정이 없는 한 성별을 고려하여 법조계·학계 또는 비영리 시민단체 등의 외부전문가 3인을 외부위원으로 위촉한다.
- ⑤ 심의회의 업무를 보조하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 정보공개 업무 주관부서(운영지원과) 총무사무관으로 한다.
- ⑥ 심의회 위원장 및 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 한다. 다만, 외부 전문가의 임기는 2년으로 하며 한 차례 연임할 수 있다.

**제4조(심의회 기능)** ① 심의회는 청구된 정보의 공개여부에 대한 의결 기관이 아니고 특정 사항에 대하여 조언하는 심의기관이다.

② 심의회는 다음 각 호에 대한 심의를 한다.

1. 정보공개 처리부서에서 공개여부를 단독으로 결정하기 곤란한 사항 등에 대한 심의
2. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하, “법“이라고 한다.) 제18조 및 제21조 제2항의 규정에 의한 이의신청. 다만, 같은 법 시행령 제11조 제2항 제2호 각 목 및 심의회의 심의를 이미 거친 사항, 단순·반복적인 청구, 법령에 따라 비밀로 규정된 정보에 대한 청구에 해당하는 경우에는 심의회를 개최하지 아니할 수 있다.
3. 기타 정보공개제도 운영에 관한 사항

**제5조(심의회 회의 및 의결정족수)** ① 위원장이 필요하다고 인정하거나, 정보공개 처리부서의 장이 요청할 경우 심의회를 소집할 수 있다.

② 심의회는 재적위원 과반수의 참석으로 개최하고 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 위원이 부득이한 사유로 참석할 수 없을 경우에는 별지 제1호 서식에 의한 검토의견서를 제출할 수 있으며, 이 경우 해당 심의회에 참석한 것으로 본다.

④ 위원장은 필요하다고 인정 시 관계부서의 실무담당자를 회의에 참석시킬 수 있다.

⑤ 안건의 내용이 경미한 경우, 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 소집이 어려운 경우, 위원장이 불가피하다고 판단하는 경우 등은 서면으로 심의 할 수 있다. 이 경우에는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

**제6조(심의회 개최 및 운영)** ① 회의소집 등 회의개최에 따른 준비는 정보공개업무 주관부서(운영지원과)에서 담당한다.

② 회의록 작성 및 심의의결서, 검토의견서 취합 등 회의 진행에 필요한 사항은 정보공개청구 처리부서에서 담당한다.

③ 정보공개청구 처리부서에서는 심의회를 개최한 경우 그 결과를 청구인에게 즉시 통보하고, 별지 제2호 서식의 회의록 및 별지 제3호 서식의 심의의결서 등 회의결과를 정보공개업무 주관부서(운영지원과)에 통보하여야 한다.

**제7조(수당 및 경비지급)** 공무원이 아닌 위원이 정보공개심의회 안건을 심의할 경우에는 예산의 범위 안에서 수당 · 여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

## 부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

|                                                                                                                                   |              |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 정보공개심의회 검토의견서                                                                                                                     |              |     |     |     |
| 심의일시                                                                                                                              | 20 . . . ( ) |     |     |     |
| 심의방법                                                                                                                              | 〈서면심의〉       |     |     |     |
| 심의안건                                                                                                                              |              |     |     |     |
| 검 토 의 견                                                                                                                           |              |     |     |     |
| 인 용                                                                                                                               | 부분인용         | 기 각 | 각 하 | 의 견 |
|                                                                                                                                   |              |     |     |     |
| <p>※ 해당란에 ‘○’표시하여 주시고, “의견” 항목에는 인용, 부분인용, 기각, 각하에 대한 부연설명을 하여 주시기 바라며, 특히 부분인용의 경우 그 범위를 명확히 기재하여 주시기 바랍니다.</p> <p>위 원 : (인)</p> |              |     |     |     |

[별지 제2호 서식]

| 정보공개심의회 회의록 |              |              |        |
|-------------|--------------|--------------|--------|
| 심의일시        | 20 . . . ( ) | 심의방법<br>(장소) | <서면심의> |
| 심의위원        |              |              |        |
| 심의안건        |              |              |        |
| 심의내용        |              |              |        |
| 심의결과        |              |              |        |
| 기 타<br>참고사항 |              |              |        |

| 정보공개심의회 심의 의결서  |             |      |         |          |     |     |     |
|-----------------|-------------|------|---------|----------|-----|-----|-----|
| 심의안건            |             |      |         |          |     |     |     |
| 심의결과            |             |      |         |          |     |     |     |
| 심의일시            | 20 . . .( ) | 심의장소 | <서면심의>  |          |     |     |     |
| 대검찰청 정보공개심의회 위원 |             |      |         |          |     |     |     |
| 구 분             | 직 위         | 성 명  | 심 의 의 건 |          |     |     | 서 명 |
|                 |             |      | 인 용     | 부분<br>인용 | 기 각 | 각 하 |     |
| 위원장             | 기획조정부장      |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 정책기획과장      |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 공 판 2 과 장   |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 운영지원과장      |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 외 부 위 원     |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 외 부 위 원     |      |         |          |     |     |     |
| 위 원             | 외 부 위 원     |      |         |          |     |     |     |